

Prüfungsschema § 831 BGB — Haftung für den Verrichtungsgehilfen

Deliktsrecht — Zivilrecht (BGB) · [octastudy.com](https://www.octastudy.com) · Stand: August 2026

I. Verrichtungsgehilfe

1. Übertragung einer Verrichtung

Verrichtungsgehilfe ist, wem mit Wissen und Willen des Geschäftsherrn eine Tätigkeit in dessen Interessenkreis übertragen worden ist. Auf einen Vertrag oder eine Vergütung kommt es nicht an; auch die Gefälligkeit genügt.

2. Weisungsgebundenheit und Abhängigkeit

Der Gehilfe muss vom Willen des Geschäftsherrn abhängig sein, also dessen Weisungen unterliegen — der Geschäftsherr muss die Tätigkeit jederzeit beschränken, entziehen oder nach Zeit und Umfang bestimmen können.

3. Abgrenzung zum selbstständigen Unternehmer

Wer die Arbeit eigenverantwortlich und ohne Weisungsbindung erbringt — etwa ein beauftragter Handwerksbetrieb, ein Spediteur oder ein Subunternehmer —, ist kein Verrichtungsgehilfe. In diesen Fällen kommt nur eine eigene Haftung des Auftraggebers wegen Verletzung von Auswahl-, Organisations- oder Verkehrssicherungspflichten aus § 823 I BGB in Betracht.

4. Geschäftsherr

Geschäftsherr ist, wer den Gehilfen bestellt hat. Nach § 831 II BGB trifft dieselbe Verantwortlichkeit denjenigen, der die Besorgung eines der in § 831 I 2 BGB bezeichneten Geschäfte durch Vertrag übernimmt.

II. Widerrechtliche Schadenszufügung in Ausführung der Verrichtung

Der Gehilfe muss einem Dritten widerrechtlich einen Schaden zugefügt haben. Geschädigter darf also nicht der Gehilfe selbst sein.

1. Objektiver Tatbestand einer unerlaubten Handlung

Der Gehilfe muss den objektiven Tatbestand eines Delikts der §§ 823 ff. BGB verwirklicht haben, in der Regel den des § 823 I BGB. Bei Tatbeständen, die begrifflich Vorsatz voraussetzen — etwa § 826 BGB oder ein vorsätzliches Schutzgesetz i. S. d. § 823 II BGB —, muss dieser Vorsatz beim Gehilfen vorliegen.

2. Widerrechtlichkeit

Das Verhalten des Gehilfen muss rechtswidrig sein; Rechtfertigungsgründe schließen die Haftung aus. Bei Fahrlässigkeitsdelikten genügt die objektive Pflichtwidrigkeit, also ein Verstoß gegen die im Verkehr erforderliche Sorgfalt.

3. Kein Verschulden des Gehilfen erforderlich

Ein Verschulden des Gehilfen ist nicht Tatbestandsmerkmal. § 831 BGB greift daher auch, wenn der Gehilfe schuldunfähig (§§ 827, 828 BGB) oder unverschuldet in einem Irrtum befangen war.

4. In Ausführung, nicht bei Gelegenheit der Verrichtung

Erforderlich ist ein unmittelbarer innerer sachlicher Zusammenhang zwischen der übertragenen Verrichtung und dem schädigenden Verhalten. Nutzt der Gehilfe die Tätigkeit nur als äußere Gelegenheit zu einer eigenmächtigen Schädigung, handelt er lediglich „bei Gelegenheit“ — dann haftet der Geschäftsherr nicht.

III. Kein Entlastungsbeweis nach § 831 I 2 BGB

Das Verschulden des Geschäftsherrn wird vermutet. Die Haftung entfällt nur, wenn ihm der Entlastungsbeweis gelingt; die Darlegungs- und Beweislast trägt er selbst.

1. *Sorgfalt bei Auswahl*

Nachweis, dass der Gehilfe nach Eignung, Zuverlässigkeit und Qualifikation sorgfältig ausgewählt wurde. Maßstab ist die im Verkehr erforderliche Sorgfalt, deren Anforderungen mit der Gefährlichkeit der übertragenen Tätigkeit steigen.

2. *Sorgfalt bei Beschaffung und Leitung*

Soweit der Geschäftsherr Vorrichtungen oder Gerätschaften zu beschaffen oder die Ausführung der Verrichtung zu leiten hat, muss er auch insoweit die erforderliche Sorgfalt beobachtet haben — also insbesondere ordnungsgemäß angeleitet und überwacht haben.

3. *Fehlende Kausalität (rechtmäßiges Alternativverhalten)*

Die Ersatzpflicht entfällt auch, wenn der Schaden bei Anwendung der erforderlichen Sorgfalt ebenso entstanden wäre. Der Geschäftsherr muss diesen Kausalitätsgegenbeweis führen.

IV. Rechtsfolge

1. *Schadensersatz*

Ersatz des durch die Verrichtung verursachten Schadens nach §§ 249 ff. BGB; bei Verletzung von Körper, Gesundheit, Freiheit oder sexueller Selbstbestimmung zusätzlich Schmerzensgeld nach § 253 II BGB.

2. *Gesamtschuldnerische Haftung*

Haftet der Gehilfe daneben selbst — etwa aus § 823 I BGB —, haften er und der Geschäftsherr als Gesamtschuldner, §§ 840 I, 421 BGB. Im Innenverhältnis gelten § 426 BGB und die Grundsätze des innerbetrieblichen Schadensausgleichs.

3. *Mitverschulden*

Ein Mitverschulden des Geschädigten ist nach § 254 BGB anspruchsmindernd zu berücksichtigen.

Typische Streitstände

Exkulpation — Entlastungsbeweis und dezentralisierter Entlastungsbeweis

Der Entlastungsbeweis nach § 831 I 2 BGB gilt als zentrale Schwäche der Norm: In arbeitsteiligen Großbetrieben lässt die Rechtsprechung den dezentralisierten Entlastungsbeweis genügen, bei dem sich der Geschäftsherr auf die sorgfältige Auswahl und Überwachung der leitenden Angestellten beschränken kann. Als Korrektiv zieht die Rechtsprechung deshalb eine unmittelbare Haftung des Geschäftsherrn aus § 823 I BGB wegen Verletzung eigener Organisations- und Verkehrssicherungspflichten heran, die keiner Exkulpation zugänglich ist.

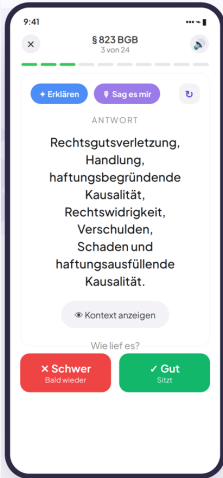
Zusammenhang — „In Ausführung“ oder „bei Gelegenheit“ bei Straftaten des Gehilfen

Begeht der Gehilfe eine vorsätzliche Straftat — etwa einen Diebstahl beim Kunden —, ist umstritten, wann noch ein innerer sachlicher Zusammenhang zur Verrichtung besteht. Die h. M. verlangt, dass sich gerade das mit der übertragenen Tätigkeit geschaffene Risiko verwirklicht; die bloße Gelegenheit zur Tat, etwa der durch die Verrichtung ermöglichte Zutritt, genügt nicht, während ein Missbrauch der eingeräumten Befugnisse selbst noch erfasst sein kann.

§ 278 BGB — Abgrenzung zu § 278 BGB

§ 278 BGB rechnet dem Schuldner das Verschulden des Erfüllungsgehilfen ohne Entlastungsmöglichkeit zu, setzt aber ein bestehendes Schuldverhältnis voraus und ist keine eigene Anspruchsgrundlage; § 831 BGB gilt auch außerhalb von Sonderverbindungen, lässt dafür aber die Exkulpation zu. Der

Erfüllungsgehilfe muss zudem nicht weisungsgebunden sein, sodass auch selbstständige Unternehmer erfasst sein können — in der Klausur sind beide Normen daher nebeneinander zu prüfen.





Und direkt mündlich abgefragt werden?

Lade dieses PDF in Octa hoch — die App erstellt automatisch Karteikarten daraus und fragt dich mündlich ab.
Nur für iPhone & iPad.

In Octa öffnen



Zur App

Dieses Schema dient ausschließlich der Prüfungsvorbereitung und stellt keine Rechtsberatung dar.